

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 rabia II 1422 – 10 juillet 2001

144^{ème} année

N° 55

Sommaire

Lois

Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 , relative aux établissements de crédit.....	1671
Loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001 , relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce.....	1679
Loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001 , relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les domaines relevant de sa compétence.....	1679

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2001-1557 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	1684
Décret n° 2001-1558 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	1685
Décret n° 2001-1559 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie au profit du corps commun des ingénieurs des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	1685

Décret n° 2001-1560 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	1686
Décret n° 2001-1561 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	1686
Décret n° 2001-1562 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie relative à l'année 2001 au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité.....	1687
Décret n° 2001-1563 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	1687
Décret n° 2001-1564 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	1688
Décret n° 2001-1565 du 2 juillet 2001 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.....	1689
Ministère des Finances	
Nomination d'un directeur général.....	1689
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001 , fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie.....	1689
Décret n° 2001-1568 du 2 juillet 2001 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société de transport des hydrocarbures par Pipe-Line.....	1694

Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements de crédit exerçant leur activité en Tunisie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas, toutefois, aux organismes qui exercent des opérations bancaires en vertu des lois qui leur sont propres et aux représentations que les institutions financières internationales pourraient installer en Tunisie, en vertu d'accords passés avec le gouvernement tunisien.

TITRE PREMIER

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES OPERATIONS BANCAIRES

Art. 2. - Est considérée comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires.

Les opérations bancaires comprennent :

- la réception des dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
- l'octroi de crédits sous toutes leurs formes,
- l'exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change,
- la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement.

L'établissement de crédit peut aussi effectuer les opérations liées à son activité telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises.

L'établissement de crédit peut, en outre, prendre des participations au capital d'entreprises existantes ou en création conformément aux conditions définies aux articles 21 et 22 de la présente loi.

Art. 3. - Sont considérés comme dépôts reçus du public au sens de la présente loi, les fonds que toute personne recueille d'un tiers à titre de dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 juin 2001.

Toutefois, ne sont pas considérées comme dépôts reçus du public, les catégories de fonds suivantes :

- les fonds déposés pour constituer ou augmenter le capital d'une entreprise,
- les fonds logés en compte auprès d'une entreprise par les membres du conseil d'administration, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire ou tout associé ou groupe d'associés assurant un contrôle effectif sur ladite entreprise,
- les fonds provenant de l'escompte, de la mise en pension ou de toute autre forme d'avance consentie par les entreprises exerçant des opérations bancaires,
- les fonds provenant d'une émission d'obligations ou de titres de créance assimilés,
- les fonds déposés par le personnel d'une entreprise dans la mesure où ils n'excèdent pas 10% du capital de ladite entreprise.

Art. 4. - Constitue une opération de crédit au sens de la présente loi, tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou toute autre garantie.

Sont réputées à des opérations de crédit, les opérations de leasing et d'affacturage.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux crédits consentis par les entreprises commerciales à leurs clients pour fournitures ou prestations de services, ainsi que les prêts des maisons mères en faveur de leurs filiales.

Art. 5. - Sont considérées comme moyens de paiement au sens de la présente loi, toutes formes d'instruments permettant, par quelque procédé technique que ce soit, de transférer des fonds d'une personne à une autre.

Art. 6. - Les établissements de crédit comprennent les banques et les établissements financiers.

Les établissements de crédit peuvent effectuer toutes les opérations énumérées à l'article 2 de la présente loi, seules, toutefois, les banques sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu'en soient la durée et la forme.

TITRE II

DE L'AGREMENT

Chapitre premier

De l'octroi de l'agrément

Art. 7. - Quiconque entend constituer une société pour se livrer, en qualité de banque ou d'établissement financier, aux opérations bancaires énumérées à l'article 2 de la présente loi, doit, préalablement à l'exercice de son activité en Tunisie, obtenir l'agrément conformément aux conditions fixées par la présente loi.

Art. 8. - L'établissement de crédit est autorisé à exercer son activité, en qualité de banque ou d'établissement financier, par arrêté du ministre des finances pris sur rapport de la banque centrale de Tunisie.

La demande d'agrément est adressée à la banque centrale de Tunisie qui procède à son examen et est habilitée, à cette fin, à réclamer tous les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires et se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de sa demande dans un délai maximum de six mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés.

Art. 9. - L'agrément est accordé compte tenu du programme d'activité de l'établissement requérant, des moyens techniques et financiers qu'il prévoit de mettre en œuvre, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants ainsi que de l'honorabilité et de la qualification de ses dirigeants.

Il est également tenu compte, pour l'octroi de l'agrément, de l'aptitude de l'établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et assurant à la clientèle une sécurité satisfaisante.

Art. 10. - Sont soumis à l'agrément prévu à l'article 7 de la présente loi :

- toute fusion d'établissements de crédit,
- toute acquisition de parts du capital d'un établissement de crédit susceptible d'entraîner le contrôle de celui-ci et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l'acquisition d'un pourcentage des droits de vote égal ou supérieur à 10%.
- et tout acte dont il peut en résulter une cession d'une part importante de l'actif d'un établissement de crédit, susceptible d'entraîner un changement dans la structure financière ou dans l'orientation de son activité.

L'évaluation effectuée par les établissements de crédit intéressés pour déterminer le montant du capital de l'établissement résultant de la fusion doit recevoir l'accord de la banque centrale de Tunisie en application des dispositions de l'article 13 de la présente loi.

Toute réduction du capital est, également, soumise à agrément conformément aux procédures prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi.

Art. 11. - Aucune ouverture ou fermeture de succursale ou agence en Tunisie ou à l'étranger ne peut intervenir si elle n'a pas été préalablement autorisée par le ministre des finances et la banque centrale de Tunisie.

Seule l'autorisation de la banque centrale de Tunisie est requise pour l'ouverture et la fermeture de bureaux périodiques.

Art. 12. - Tout établissement de crédit soumis aux dispositions de la présente loi ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué que sous la forme de société anonyme, sauf les cas prévus par la loi.

Tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger et exerçant son activité en Tunisie par l'intermédiaire de succursales ou agences doit être constitué sous forme de société anonyme ou, le cas échéant, sous un

autre statut juridique accepté lors de la délivrance de l'agrément, à condition qu'il soit conforme à la législation en vigueur du pays d'origine.

Art. 13. - Tout établissement de crédit doit justifier, lors de sa création, d'un capital minimum de :

- 10.000.000 de dinars, s'il est agréé en tant que banque,
- 3.000.000 de dinars, s'il est agréé en tant qu'établissement financier.

L'agrément précise le montant du capital initial en fonction du programme d'activité proposé par l'établissement requérant, sans, toutefois, que ce capital soit inférieur au capital minimum fixé au présent article.

Le capital minimum visé ci-dessus doit être libéré en totalité lors de la création de l'établissement de crédit.

Le capital initial d'un établissement de crédit peut, s'il dépasse le capital minimum, être libéré conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription ne puisse être inférieur au capital minimum.

Tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger et autorisé à exercer son activité en Tunisie par l'intermédiaire de succursales ou agences doit affecter à ladite activité une dotation minimale d'un montant égal au capital minimum visé ci-dessus libérable dans les mêmes conditions.

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions de l'article premier de la présente loi, il est interdit à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit d'exercer, à titre habituel, les opérations bancaires et il est interdit à tout établissement de crédit agréé d'utiliser des procédés de nature à créer un doute dans l'esprit des tiers quant à la catégorie d'établissement de crédit à laquelle il appartient.

Il est, également, interdit à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit de faire figurer les termes de "banque", "banquier", "établissement de crédit" ou "établissement financier" dans sa dénomination commerciale ou sa raison sociale ainsi que dans sa publicité ou les utilise d'une manière quelconque dans son activité, comme il est interdit d'utiliser toute autre dénomination qui laisse entendre que l'entreprise est un établissement de crédit.

Pour déterminer si une activité quelconque est soumise à agrément, la banque centrale de Tunisie est en droit de réclamer à l'entreprise concernée tous renseignements et de procéder sur place à toutes investigations en se faisant présenter les livres comptables, correspondances, contrats et plus généralement tous les documents qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

La banque centrale de Tunisie peut, après audition du représentant de l'entreprise concernée, proposer au ministre des finances de liquider toute entreprise qui exerce les opérations bancaires sans agrément et de lui désigner un liquidateur.

Chapitre 2

Du retrait de l'agrément et de ses effets

Art. 15. - Indépendamment des dispositions de l'article 42 de la présente loi, l'agrément peut être retiré par décision du ministre des finances :

1 - soit sur demande de l'établissement lui-même, présentée par la banque centrale de Tunisie, après avis de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,

2 - soit à l'initiative du ministre des finances sur la base d'un rapport du gouverneur de la banque centrale de Tunisie après avis de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers et audition de l'établissement de crédit concerné ou sur demande de la banque centrale de Tunisie et après avis de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers et audition de l'établissement concerné :

- lorsque l'établissement concerné n'a pas fait usage de son agrément dans un délai maximum de douze mois, ou

- lorsque l'établissement n'exerce plus son activité depuis six mois, ou

- lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions en fonction desquelles l'agrément a été accordé, ou

- lorsque l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier, ou

- lorsque l'établissement ne justifie plus que son actif excède le passif dont il est tenu envers les tiers d'un montant égal au capital minimum ou à la dotation minimale.

La décision de retrait de l'agrément en fixe la date d'effet.

Art. 16. - L'établissement de crédit qui s'est vu retirer l'agrément entre en liquidation.

Le ministre des finances nomme sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie un liquidateur choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, à condition que le liquidateur ne soit pas l'un des actionnaires de l'établissement de crédit ou lié à celui-ci par une relation professionnelle.

La décision de nomination transfère au liquidateur les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement concerné et fixe les conditions et les délais de la liquidation et la rémunération du liquidateur.

La décision de liquidation ne met pas fin à la mission des commissaires aux comptes.

Les dispositions du droit commun relatives à la liquidation des entreprises sont applicables tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Art. 17. - La décision de nomination du liquidateur emporte :

- report de six mois, à partir de leur survenance, de toute échéance contractuelle ou statutaire ou autre donnant lieu à l'expiration ou à l'extinction d'une créance ou d'un droit au profit de l'établissement de crédit,

- révocation des droits des actionnaires sauf celui de recevoir, produit net provenant de la liquidation de l'établissement.

A compter de ladite décision, le liquidateur peut demander au tribunal de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'éléments d'actif de l'établissement de crédit effectué dans les trois mois précédant la prise de fonction du liquidateur ou dans les douze mois précédant cette prise de fonction dans le cas où les paiements ou

transferts ont été effectués au profit d'une filiale de l'établissement de crédit, d'une société ou d'une personne actionnaire de l'établissement lorsqu'il est prouvé qu'un tel paiement ou transfert n'était pas lié à la conduite des opérations courantes de l'établissement et qu'il a été fait en vue d'accorder une préférence à ladite personne ou auxdites sociétés.

Toutefois, nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons de valeurs mobilières et d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements inter-établissements de crédit ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison de valeurs mobilières et d'instruments financiers, et ce, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de faillite à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à ces systèmes, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

Art. 18. - Pendant la durée de liquidation, l'établissement de crédit concerné demeure soumis au contrôle de la banque centrale de Tunisie et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation et doit préciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers qu'il est en cours de liquidation.

Art. 19. - Le liquidateur doit, à compter de la date de sa nomination et dans un délai maximum de douze mois renouvelable pour une durée n'excédant pas douze mois, prendre les mesures nécessaires à l'effet de :

- mettre l'établissement de crédit en vente avec la totalité de ses éléments d'actif et de passif,

- céder certains éléments d'actif de l'établissement de crédit concerné au profit d'un ou de plusieurs établissements de crédit avec prise en charge par ces derniers de certains éléments de son passif,

- liquider les actifs de l'établissement de crédit.

Parmi ces mesures, le liquidateur choisira après avis du ministère des finances et de la banque centrale de Tunisie, celles de nature à sauvegarder, le mieux, la valeur des actifs de l'établissement et à protéger les intérêts des déposants et des autres créanciers.

A cette fin, il peut :

- continuer ou discontinuer toute opération,

- emprunter, en offrant ou non en garantie les actifs de l'établissement,

- recruter, au besoin, un ou plusieurs experts conseillers,

- agir en justice au nom de l'établissement tant en demandant qu'en défendant,

- déclarer, le cas échéant, la cessation de paiement de l'établissement ; dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et celles du code des sociétés commerciales relatives à la faillite, et ce, nonobstant les dispositions de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; toutefois, le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.

Le liquidateur doit présenter à la banque centrale de Tunisie, une fois tous les trois mois, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport circonstancié sur la liquidation.

TITRE III

DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ETABLISSEMENT DE CREDIT

Chapitre premier

Des règles de gestion prudentielle

Art. 20. - Tout établissement de crédit ayant son siège social en Tunisie et tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger pour ses succursales et agences en Tunisie doit justifier à tout moment que ses actifs excèdent réellement les passifs dont il est tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimale selon le cas.

Art. 21. - Un établissement de crédit ne peut affecter plus de 10 % de ses fonds propres à une participation dans une même entreprise.

Il ne peut également détenir directement ou indirectement plus de 30 % du capital d'une même entreprise. Toutefois, il peut, à titre temporaire, dépasser ce pourcentage lorsque la participation est faite en vue de permettre le recouvrement de ses créances.

Art. 22. - L'établissement de crédit peut prendre des participations dans le capital de sociétés exerçant dans le domaine des services financiers y compris les services d'intermédiation en bourse, et ce, sans tenir compte du pourcentage prévu au 2ème paragraphe de l'article 21 de la présente loi. Il doit, dans ce cas, établir d'une manière consolidée des états financiers conformément aux conditions, modalités et procédures fixées par les règles comptables en vigueur ainsi qu'un rapport sur la gestion prudentielle.

Art. 23. - La banque centrale de Tunisie établit les règles de gestion et les normes prudentielles que les établissements de crédit sont tenus de respecter, notamment celles concernant :

- l'usage des fonds propres,
- le ratio de solvabilité représenté par le ratio entre les fonds propres et les engagements,
- les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur, y compris les concours accordés aux personnes ayant des liens avec l'établissement de crédit.

Est considérée comme personne ayant des liens avec l'établissement de crédit :

- tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, 5 % du capital de l'établissement de crédit, ainsi que son conjoint, ses ascendants et descendants,
- le président-directeur général de l'établissement de crédit, le président du conseil d'administration, le directeur général, les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et les commissaires aux comptes ainsi que les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants et descendants,

- toute entreprise dont l'une des personnes visées ci-dessus est soit propriétaire, soit associée ou mandataire délégué ou dans laquelle elle est directeur ou membre de son conseil d'administration ou de son directoire ou de son conseil de surveillance.

- toute filiale ou toute entreprise dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation au capital dont la proportion est telle qu'elle conduit à la contrôler ou à influencer de manière déterminante sur son activité.

- la réserve obligatoire,
- les ratios de liquidité,
- les concours accordés par les établissements de crédit à leurs filiales,
- les risques en général.

Chapitre 2

Des interdictions

Art. 24. - Il est interdit aux établissements de crédit de s'adonner, directement et à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des opérations bancaires sauf dans les cas et conformément aux conditions fixés par décret.

Ces opérations doivent présenter une importance limitée par rapport à l'ensemble des opérations exercées, à titre habituel, par l'établissement de crédit et ne doivent ni empêcher, ni restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.

Art. 25. - Nul ne peut diriger, gérer ou engager simultanément :

- deux établissements de crédit,
- un établissement de crédit et une société d'assurance.

Art. 26. - Nul ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler ou engager un établissement de crédit ou une agence d'établissement de crédit :

- s'il a fait l'objet d'une condamnation pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou délit puni par les lois sur l'escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs d'autrui, pour soustraction commise par dépositaire public, pour émission de chèque sans provision, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes,
- s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite,
- s'il a été administrateur ou gérant de sociétés déclarées en faillite ou s'il a été condamné en vertu des articles 288 et 289 du code pénal relatifs à la banqueroute.

Art. 27. - Le président directeur général d'un établissement de crédit, régi par la présente loi, doit obligatoirement être de nationalité tunisienne.

Toutefois, lorsque les statuts d'un établissement de crédit prévoient la dissociation entre la fonction de président du conseil d'administration et celle de directeur général, ou la dissociation entre la fonction du président du directoire et celle du président du conseil de surveillance, l'une de ces fonctions doit obligatoirement être assurée par une personne de nationalité tunisienne.

Le président directeur général ou le directeur général ou les membres du directoire, selon le cas, doivent avoir le statut de résident en Tunisie au sens de la réglementation des changes.

Le directeur des établissements en Tunisie d'un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger est soumis à cette même condition ; toutefois, dans ce cas précis, des dérogations spéciales pourront être accordées par décision du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, après avis du ministre des finances.

Art. 28. – Les membres du personnel d'un établissement de crédit ne peuvent, quelles que soient leurs fonctions dans l'établissement :

- occuper hors de l'établissement un emploi rémunéré ni effectuer un travail moyennant rémunération sans avoir obtenu une autorisation préalable de leur employeur. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,

- assumer simultanément, sans autorisation de l'employeur, agréée par la banque centrale de Tunisie, des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance, de gérant ou de directeur d'une entreprise commerciale ou industrielle. L'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement de crédit est, en outre, nécessaire lorsque le cumul de fonctions est sollicité au profit du président directeur général, du directeur général ou au profit de l'un des membres du directoire.

Art. 29. – Est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, toute convention passée directement ou indirectement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit et les personnes ayant des liens avec lui telles que visées à l'article 23 de la présente loi.

Dans ce cas, l'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et la banque centrale de Tunisie de toute convention soumise aux dispositions susvisées.

Le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale des actionnaires, pour examen, un rapport spécial sur ces conventions.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'assemblée générale ne peuvent être attaquées qu'en cas de dol.

Les conventions que l'assemblée générale désapprouve sont exécutoires et les faits dommageables qui leur sont

consécutifs sont imputables, en cas de dol, à la personne partie au contrat et, le cas échéant, au conseil d'administration ou au directoire.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes, conclues dans des conditions normales entre l'établissement de crédit et ses clients. Le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance, le président directeur général, le directeur général, le président du directoire, les membres du conseil d'administration, les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire et les directeurs généraux adjoints doivent, toutefois, informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et la banque centrale de Tunisie de toute convention conclue avec l'établissement qui rentre dans le cadre des opérations courantes.

Art. 30. – Il est interdit aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil de surveillance et aux membres du directoire des établissements de crédit, à leurs dirigeants, mandataires, contrôleurs et salariés, de divulguer les secrets à eux communiqués par les clients de l'établissement ou dont ils ont pris connaissance du fait même de leur profession, sauf dans les cas permis par la loi, et sous les sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Chapitre 3

De l'organisation professionnelle des établissements de crédit

Art. 31. – Les établissements de crédit sont tenus de constituer une association professionnelle, dont les statuts doivent être préalablement agréés par le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, et qui sert d'intermédiaire entre ses membres d'une part et les pouvoirs publics et la banque centrale de Tunisie d'autre part, pour toute question intéressant la profession.

TITRE IV

DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE LA PROTECTION DES DEPOSANTS

Chapitre premier

Du contrôle des établissements de crédit

Art. 32. – La banque centrale de Tunisie exerce sur les établissements de crédit un contrôle sur pièces et sur place.

Le contrôle concerne les établissements de crédit eux-mêmes, leurs filiales, les personnes morales qu'elles contrôlent directement ou indirectement ainsi que les filiales de ces personnes morales.

A cet effet, les établissements de crédit constitués conformément au droit tunisien, de même que les succursales ou agences d'établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et autorisées à exercer leur activité en Tunisie, doivent :

- tenir une comptabilité conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises,

- se conformer aux normes et règles spécifiques fixées par la banque centrale de Tunisie dans ce cadre à l'effet

d'exercer son contrôle sur les établissements de crédit conformément aux dispositions de la présente loi,

- clore leur exercice social chaque année le 31 décembre, et établir, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé, les états financiers qui doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires et publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne,

- dresser, en cours d'année, des situations comptables selon une périodicité et conformément à une formule-type établie par la banque centrale de Tunisie,

- fournir à la banque centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leur situation et permettant de s'assurer qu'ils font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle du crédit et des changes et de contrôle des établissements de crédit,

- se soumettre, à la demande de la banque centrale de Tunisie, à audit externe.

Art. 33. – Les résultats du contrôle sont communiqués, selon le cas, au président directeur général, au directeur général ou bien au président du directoire de l'établissement de crédit ou au représentant en Tunisie de la succursale ou à l'agence de l'établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger soumise au contrôle ; ceux-ci les transmettent sans délai aux membres du conseil d'administration ou aux membres du conseil de surveillance.

Art. 34. – Les établissements de crédit doivent créer un comité permanent d'audit interne.

Le comité permanent d'audit interne est chargé notamment :

- de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par l'établissement,

- de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers de l'établissement avant sa transmission au conseil d'administration ou au conseil de surveillance pour approbation,

- de revoir tout relevé de l'établissement avant sa soumission aux autorités de supervision,

- d'examiner tous placements ou opérations susceptibles de nuire à la situation financière de l'établissement et portés à sa connaissance par les commissaires aux comptes ou les auditeurs externes.

Art. 35. – Les comptes annuels des établissements de crédit constitués conformément au droit tunisien et des succursales ou agences d'établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger sont soumis à la certification d'un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus :

- 1) de signaler immédiatement à la banque centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement ou des déposants,

- 2) de remettre à la banque centrale de Tunisie, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon les modalités fixées par la banque centrale de Tunisie,

- 3) d'adresser à la banque centrale de Tunisie copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.

Art. 36. – Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la banque centrale de Tunisie peut, après avoir mis les membres de son conseil d'administration, les membres de son directoire, dirigeants ou mandataires en mesure de présenter leurs explications, leur adresser une mise en garde.

Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la banque centrale de Tunisie peut adresser aux membres de son conseil d'administration, aux membres de son directoire, à ses dirigeants ou à ses mandataires une injonction à l'effet notamment :

- d'augmenter le capital,

- d'interdire toute distribution de dividendes,

- de constituer des provisions.

Les membres du conseil d'administration, les membres du directoire, les dirigeants ou les mandataires de l'établissement de crédit concerné doivent soumettre au gouverneur de la banque centrale de Tunisie, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'injonction, un plan de redressement accompagné d'un rapport d'audit externe et précisant, notamment, les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de sa mise en œuvre.

Art. 37.- Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut, après audition du représentant de l'établissement concerné, décider la désignation d'un administrateur provisoire.

La désignation de l'administrateur provisoire est faite :

- soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions,

- soit à l'initiative de la banque centrale de Tunisie :

- lorsqu'il est établi que les pratiques de l'établissement de crédit sont susceptibles d'entraîner l'impossibilité pour l'établissement d'honorer ses dettes dans des conditions normales ou de causer un préjudice grave aux intérêts des déposants, ou

- lorsqu'il est établi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou les membres du directoire sont impliqués dans des opérations illégales ou frauduleuses, ou

- lorsque le ratio de solvabilité de l'établissement de crédit est inférieur à 25 % du ratio minimum prescrit par la banque centrale de Tunisie ou à 50 % dudit ratio et que l'établissement n'a pas, dans un délai de deux mois, donné suite de manière satisfaisante à l'injonction de la banque centrale de Tunisie de présenter un plan de redressement, ou

- lorsqu'a été prise à l'encontre des membres du conseil d'administration, membres du directoire, membres du conseil de surveillance, dirigeants ou mandataires de l'établissement de crédit l'une des sanctions visées aux premier et deuxième tirets du paragraphe premier de l'article 45 de la présente loi.

La décision de nomination transfère à l'administrateur provisoire les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement de crédit et sa représentation auprès des tiers.

La décision de nomination fixe la rémunération de l'administrateur provisoire.

Art. 38. - La désignation d'un administrateur provisoire ne peut intervenir ou cesse d'avoir effet à partir du moment où l'établissement de crédit est en état de cessation de paiement.

Art. 39. - L'administrateur provisoire ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation des biens immeubles et des titres de participations et d'investissements que sur autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.

L'administrateur provisoire doit présenter à la banque centrale de Tunisie, une fois tous les trois mois, un rapport sur les opérations qu'il a accomplies ainsi que sur l'évolution de la situation financière de l'établissement de crédit. Il doit, en outre, présenter à la banque centrale de Tunisie, au cours d'une période n'excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant la nature, l'origine et l'importance des difficultés de l'établissement de crédit ainsi que les mesures susceptibles d'assurer son redressement ou, à défaut, constater la cessation des paiements et proposer sa liquidation judiciaire.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et du code des sociétés commerciales relatives à la faillite nonobstant les dispositions de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; toutefois, le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.

Chapitre 2

De la protection des déposants

Art. 40. - Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie invite les principaux actionnaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut aussi organiser le concours de l'ensemble des établissements de crédit en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants, des épargnants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place.

Art. 41. - Tous les établissements de crédit agréés en qualité de banque doivent adhérer à un mécanisme de garantie des dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.

L'indisponibilité des fonds est constatée par la banque centrale de Tunisie, lorsqu'une banque ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à court terme, les fonds qu'elle a reçus du public conformément aux conditions réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d'application de ces dispositions et précise, notamment, la nature des fonds concernés, le montant maximum de l'indemnisation par déposant, les modalités et les délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information obligatoire de la clientèle. Elle précise également les

conditions d'adhésion des banques au mécanisme de garantie ainsi que les conditions de leur exclusion, à condition que ladite exclusion n'affecte pas la couverture des dépôts effectués avant la date à laquelle elle a pris effet.

TITRE V

DES SANCTIONS

Chapitre premier

Des sanctions disciplinaires

Art. 42. - Les infractions à la législation et à la réglementation bancaires sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et exposent les établissements de crédit qui s'en sont rendus coupables aux sanctions suivantes :

1 - l'avertissement,

2 - le blâme,

3 - une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l'infraction, recouvrée au profit du trésor au moyen d'état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou le vice-gouverneur et exécuté conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique,

4 - la suspension de tout concours de la banque centrale de Tunisie,

5 - l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité,

6 - le retrait de la qualité d'intermédiaire agréé,

7 - le retrait de l'agrément prévu par l'article 7 de la présente loi.

Art. 43. - Les sanctions visées aux numéros de 1 à 4 de l'article 42 de la présente loi sont prises par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie après audition de l'établissement concerné.

Les sanctions visées aux numéros de 5 à 7 de l'article 42 de la présente loi sont prononcées par une commission spéciale appelée commission bancaire et composée :

- d'un magistrat assurant au moins les fonctions d'un président de chambre d'une cour d'appel : président,

- d'un représentant du ministère des finances ayant au moins rang de directeur général : membre,

- d'un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant au moins rang de directeur général : membre,

- et du délégué général de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers : membre.

La commission bancaire tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

Art. 44. - Lorsque la commission bancaire estime qu'il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l'article 42 ci-dessus, elle porte à la connaissance de l'établissement concerné, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son représentant légal, les faits reprochés audit établissement.

Elle informe également le représentant légal de l'établissement qu'il peut prendre connaissance, au siège de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées.

Le représentant de l'établissement doit adresser ses observations au président de la commission bancaire dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre.

Le représentant de l'établissement est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour être entendu par la commission bancaire. Cette lettre doit lui être communiquée huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un avocat.

Les décisions de la commission bancaire sont motivées, elles sont prises à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 45. – Les infractions à la législation et à la réglementation bancaires exposent, aux sanctions suivantes, les membres du conseil d'administration, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance, les dirigeants ou les mandataires qui s'en sont rendu coupables ou qui y ont consenti ou participé :

- la suspension temporaire de toute fonction de l'une ou plusieurs des personnes visées ci-dessus avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,

- la cessation des fonctions de l'une ou plusieurs de ces personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,

- une amende pouvant atteindre cinq fois le montant de l'infraction, recouvrée pour le compte du trésor dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 42 de la présente loi.

Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du gouverneur de la banque centrale de Tunisie et les sanctions dont elles sont passibles sont prononcées par la commission bancaire prévue à l'article 43 de la présente loi, dans les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que celles prévues pour la poursuite et la répression des infractions commises par les établissements de crédit.

Art. 46. – La banque centrale de Tunisie peut prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par les numéros 1 et 2 de l'article 35 ci-dessus, après audition de l'intéressé, une interdiction d'exercer ses fonctions auprès des établissements de crédit, à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans ou à titre définitif.

Seule la décision d'interdiction définitive est susceptible d'appel devant la commission bancaire.

Le recours devant la commission bancaire par le commissaire aux comptes sanctionné est introduit dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification qui lui est faite de la sanction.

Art. 47. – Il est interdit aux membres de la commission bancaire de divulguer les secrets dont ils ont pris connaissance du fait de leur mission, sauf dans les cas permis par la loi, et sous le coup des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Art. 48. – Sont punies d'une amende infligée par la banque centrale de Tunisie après audition de l'établissement concerné, toutes les infractions relatives à l'attribution ou à la perception d'intérêts créditeurs ou débiteurs dépassant les limites fixées par la banque centrale de Tunisie, ainsi que les infractions relatives à la perception de commissions non prévues par les circulaires de la banque centrale de Tunisie ou perçues à des taux supérieurs à ceux communiqués à la banque centrale de Tunisie. L'amende, dont le montant peut atteindre cinq fois celui de l'infraction, est recouvrée au profit du trésor conformément aux procédures prévues à l'article 42 de la présente loi.

Art. 49. – Toute dissimulation de renseignements ou communication de renseignements sciemment inexacts est passible d'une amende au taux prévu à l'article 42 de la présente loi.

Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 32 de la présente loi est passible, à compter de sa constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie, d'une astreinte fixée à cent dinars par jour de retard dont le recouvrement est effectué dans les conditions fixées à l'article 42 de la présente loi.

Art. 50. – Tout refus de communication des documents, visés à l'article 14 de la présente loi, est sanctionné par une astreinte qui peut atteindre cinquante dinars par jour de retard à compter de la date de sa constatation par les agents de la banque centrale de Tunisie.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie fixe, après avis du ministre des finances, le montant définitif de l'astreinte qui est recouvré au profit du trésor dans les conditions fixées par l'article 42 de la présente loi.

Chapitre 2

Des sanctions pénales

Art. 51. – Est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions du paragraphe premier de l'article 14 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions du paragraphe deuxième de l'article 14 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Art. 52. – Est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions de l'article 26 de la présente loi. La sanction est portée au double en cas de récidive.

Art. 53. – Indépendamment des sanctions disciplinaires, des astreintes et des amendes infligées dans les conditions définies par la présente loi, les infractions à la législation et à la réglementation régissant l'activité bancaire exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires en vertu des lois en vigueur.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 54. – Est considéré comme banque, en application de la présente loi, tout établissement agréé en vertu de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire en qualité de banque de dépôt.

Est considéré comme établissement financier, en application de la présente loi, tout établissement agréé dans le cadre de la loi visée au premier paragraphe du présent article en qualité de banque d'affaires ou d'établissement financier de leasing ou d'établissement financier de factoring.

Les banques d'affaires agréées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à utiliser le terme "banque" dans leur dénomination sociale, documents et publicités, à condition d'ajouter, dans tous les cas, le terme "banque d'affaires".

Art. 55. – Sont abrogées les dispositions de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions législatives soumettant l'exercice des activités visées à l'article 2 de la présente loi et les opérations relatives à la mutation des fonds de commerce des étrangers aux tunisiens à une autorisation administrative.

L'activité de concessionnaire de matériels de transport routier est exclue du champ d'application de la présente loi et reste soumise à une autorisation préalable.

Art. 2. – L'exercice des activités citées ci-après et les opérations relatives à la mutation des fonds de commerce des étrangers aux tunisiens sont soumis aux conditions prévues par la législation en vigueur ainsi qu'aux exigences des cahiers des charges approuvés par arrêté du ministre chargé du commerce :

- concessionnaire,
- représentant de commerce,
- commerce des ascenseurs et assimilés,
- conseiller en exportation,
- agent de publicité commerciale,
- agent immobilier,
- réparation et installation de certaines catégories d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.

Art. 3. – Toute personne désirant exercer l'une des activités visées à l'article 2 de la présente loi ou entreprendre des opérations relatives à la mutation de fonds de commerce visées à l'article premier de la présente loi, est tenue de déposer une déclaration auprès des services du ministère chargé du commerce conformément au modèle annexé aux cahiers des charges visés à l'article 2 de la présente loi.

L'administration doit être informée de toute modification affectant le contenu des déclarations, et ce, dans un délai de quinze jours.

Art. 4. – Est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 juin 2001.

Art. 5. – Sont abrogées, toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures et contraires aux dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001, relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les domaines relevant de sa compétence (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions des articles 92, 93 et 94 du code des ports maritimes de commerce, promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 92 (nouveau). – L'exercice, dans le port, de professions autres que celles prévues par la législation en vigueur relative à l'organisation des professions de la marine marchande, des transitaires et des commissionnaires en douane, est soumis aux conditions suivantes :

1) la personne physique ou morale qui désire exercer l'une des professions au port doit jouir de la nationalité tunisienne,

2) la personne physique qui désire exercer l'une des professions au port doit jouir de ses droits civiques.

Cette condition est applicable au représentant légal de la personne morale.

3) les professions au port doivent être exercées conformément à des cahiers des charges qui fixent, notamment, les conditions relatives à la qualification professionnelle et aux moyens matériels nécessaires pour l'exercice de l'activité.

Les cahiers des charges sont approuvés par arrêté du ministre chargé du transport sur proposition de l'autorité portuaire.

Article 93 (nouveau). – En cas de constatation d'un manquement grave ou répété ou d'une infraction, aux dispositions du présent code ou aux dispositions de l'un des cahiers des charges prévus à son article 92, commise par toute personne physique ou morale exerçant l'une des professions au port, l'autorité portuaire peut, nonobstant toute poursuite pénale, prendre l'une des sanctions suivantes :

- l'avertissement,

- la suspension de l'exercice de l'activité dans les ports maritimes de commerce pour une durée ne dépassant pas trois mois,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 juin 2001.

- l'interdiction définitive d'exercice de l'activité dans les ports maritimes de commerce.

Les sanctions de suspension et d'interdiction définitive d'exercice de l'activité, sont prononcées, après avis d'un conseil de discipline composé d'un président et de deux membres, l'un représentant l'autorité portuaire et l'autre la profession concernée, désignés par l'autorité portuaire. Le représentant de la profession concernée est désigné sur proposition de l'organisme qu'il représente.

Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, l'autorité portuaire convoque le contrevenant pour présenter ses moyens de défense, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 94 (nouveau). – L'autorité portuaire peut ordonner, après avis du conseil de discipline, l'interdiction définitive d'exercer l'activité dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées par le cahier des charges et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé,

- lorsque l'intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année et ne l'a pas reprise dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 2. – Les dispositions de l'article 81, du paragraphe 9 de l'article 85 et du deuxième paragraphe de l'article 100 du code de la route, promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 81 (nouveau). – L'exercice de la profession d'apprentissage, d'enseignement et de formation dans le domaine des règles de circulation et de sécurité routière, de conduite des véhicules et de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules est soumis à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

L'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules est soumise à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé du transport. Ce cahier des charges fixe les conditions relatives à l'aptitude professionnelle, aux locaux et aux véhicules utilisés ainsi que les conditions relatives à l'exploitation de ces établissements et centres et à leur contrôle.

La personne physique ou le représentant légal d'une personne morale exploitant un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ou un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis et ne pas avoir été déclarée en faillite et non réhabilitée.

Article 85 (paragraphe 9 nouveau)

9 - Non respect des dispositions du cahier des charges relatif à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules ou du cahier des charges relatif à

l'exploitation de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.

Article 100 (paragraphe 2 nouveau)

Les agents du ministère chargé du transport, assermentés à cet effet, sont habilités à constater les infractions relatives à :

- l'organisation des transports terrestres,

- l'identification des véhicules,

- l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules,

- l'exploitation d'établissements de location de voitures.

Art. 3. – Sont ajoutés, comme suit, au code de la route susvisé, le paragraphe 12 à l'article 87 et les articles 81 (bis), 87 (bis), 87 (ter), 87 (quater), 87 (quinto) et 87 (sexto) :

Article 81 (bis). – Peuvent être transformés en certificats tunisiens, les certificats étrangers d'enseignement des règles de circulation et de sécurité routière, de la conduite des véhicules et de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules.

Les conditions de transformation de ces certificats sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Ces certificats sont transformés après avis d'une commission professionnelle consultative nationale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Article 87 (paragraphe 12)

12 - Exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ou d'un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules sans avoir signé le cahier des charges et sans avoir déposé la déclaration de démarrage de l'exploitation, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules autorisés avant la parution de l'arrêté visé au deuxième paragraphe de l'article 81 du présent code.

Article 87 (bis). – En cas de non respect des dispositions du cahier des charges relatif à l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules ou du cahier des charges relatif à l'exploitation de centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules, le contrevenant encourt les sanctions suivantes :

- l'arrêt définitif de l'activité d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ou d'un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules,

- l'interdiction provisoire ou définitive de diriger un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ou un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules.

Article 87 (ter). – L'activité d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ou d'un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules est arrêtée définitivement dans les cas suivants :

- non respect des dispositions du cahier des charges relatives à la condition d'aptitude professionnelle exigée de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l'établissement ou le centre,

- condamnation à une peine de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l'établissement ou le centre ou le fait d'avoir été déclarée en faillite et non réhabilitée,

- acquisition de la qualité d'agent de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques, telles que définies par la législation en vigueur, et ce, par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale exploitant l'établissement ou le centre.

Article 87 (quater). – La licence est retirée provisoirement pour une période allant d'une semaine à deux mois ou définitivement dans les cas suivants :

- atteinte à l'ordre public,
- agression ou tentative d'agression d'un fonctionnaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et ce, après jugement définitif de condamnation,
- tentative d'immixtion dans le déroulement des examens de permis de conduire ou de certificats d'aptitude professionnelle ou d'entrave à ces examens, et ce, après jugement définitif de condamnation,
- non respect de la législation et de la réglementation relatives à l'enseignement de la conduite des véhicules et à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules.

Le retrait effectif du permis de conduire entraîne le retrait automatique de la licence pour la même période.

Article 87 (quinto). – La licence est retirée de plein droit et définitivement dans les cas suivants :

- condamnation à une peine de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis du titulaire de la licence ou le fait d'avoir été déclaré en faillite et non réhabilité,
- perte de la validité du permis de conduire à titre définitif,
- décès du titulaire de la licence,
- acquisition de la qualité d'agent de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques, telles que définies par la législation en vigueur, et ce, par le titulaire de la licence.

Article 87 (sexto). – Les sanctions citées aux articles 87 (bis), 87 (ter) et 87 (quater) sont prises après avis d'une commission professionnelle consultative régionale du secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 4. – Les dispositions du paragraphe 10 de l'article 85 du code de la route susvisé sont abrogées.

Art. 5. – Les articles 7, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37 et 38 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises, telle que modifiée par la loi n° 99-91 du 2 août 1999, sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

Article 7 (nouveau) : Le transport de marchandises pour propre compte n'est soumis ni au cahier des charges ni à la déclaration préalable prévus par la présente loi.

Article 11 (nouveau) : Le transport de marchandises pour le compte d'autrui, au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du transport, est soumis à un cahier des charges et à une déclaration préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport.

Article 18 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l'article 11 (nouveau) de la présente loi, les personnes morales de nationalité étrangère peuvent exercer l'activité de transport international routier pour le compte d'autrui lorsqu'elles y sont autorisées en vertu de conventions internationales en vigueur entre la République Tunisienne et les pays abritant leur siège social, et ce, sous réserve de réciprocité.

A défaut de telles conventions, l'exercice de l'activité de transport international routier pour le compte d'autrui par des étrangers est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et les participations des étrangers.

Article 20 (nouveau) : La location de véhicules de transport de marchandises, dont le poids total autorisé en charge dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du transport, est soumise à un cahier des charges et à une déclaration préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport.

Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi peuvent louer des véhicules de transport de marchandises sans devoir procéder à la signature du cahier des charges et au dépôt de la déclaration cités au premier paragraphe du présent article.

Article 21 (nouveau) : La location des véhicules affectés au transport international de marchandises afin d'être utilisés pour effectuer un transport intérieur est interdite.

Article 24 (nouveau) : La personne physique désirant exercer l'activité de transport intérieur routier de marchandises doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne,
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis et ne pas avoir été déclarée en faillite et non réhabilitée,
- remplir les conditions de capacité professionnelle fixées par le cahier des charges,
- être propriétaire ou locataire en leasing d'un parc de véhicules immatriculés en Tunisie et dont le nombre et l'âge ne dépassent pas des limites fixées par le cahier des charges.

Article 25 (nouveau) : La personne morale désirant exercer l'activité de transport intérieur routier de marchandises doit remplir les conditions suivantes :

- son représentant légal ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis et ne pas avoir été déclaré en faillite et non réhabilité,

- son représentant légal doit posséder la capacité professionnelle requise ou, à défaut, justifier de l'emploi d'une personne chargée d'une responsabilité de direction et possédant cette capacité, laquelle sera fixée par un cahier des charges,

- son objet social doit prévoir l'exercice de cette activité,

- avoir la nationalité tunisienne conformément aux dispositions du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 ou, le cas échéant, l'accord de la commission supérieure d'investissement prévue par l'article 3 du code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, si la participation des étrangers dans le capital de la société est supérieure à 50%,

- être propriétaire ou locataire en leasing d'un parc de véhicules immatriculés en Tunisie et remplissant des conditions relatives à l'âge des véhicules, à leur nombre et à leur charge, fixées par un cahier des charges.

La personne désirant exercer l'activité de transport international routier de marchandises doit remplir les conditions suivantes :

- être une personne morale,

- son représentant légal ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis et ne pas avoir été déclaré en faillite et non réhabilité,

- son représentant légal doit posséder la capacité professionnelle requise ou, à défaut, justifier de l'emploi d'une personne chargée d'une responsabilité de direction et possédant cette capacité, laquelle sera fixée par un cahier des charges,

- son objet social doit prévoir l'exercice de cette activité,

- être propriétaire ou locataire en leasing d'un parc de véhicules immatriculés en Tunisie et remplissant des conditions relatives à l'âge des véhicules, à leur nombre et à leur charge, fixées par un cahier des charges.

Article 26 (nouveau). – La personne désirant exercer l'activité de location de véhicules de transport de marchandises doit remplir les conditions suivantes :

- être une personne morale,

- le représentant légal de la personne morale ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou, délit de plus de trois mois de prison ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis et ne pas avoir été déclaré en faillite et non réhabilité,

- son objet social doit prévoir l'exercice de cette activité,

- avoir la nationalité tunisienne conformément aux dispositions du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 ou, le cas échéant, l'accord de la commission supérieure d'investissement prévue par l'article 3 du code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, si la participation des étrangers dans le capital de la société est supérieure à 50%,

- être propriétaire d'un parc de véhicules immatriculés en Tunisie et remplissant des conditions relatives à l'âge des véhicules, à leur nombre et à leur charge fixées par un cahier des charges.

Article 27 (nouveau). – Nul ne peut exercer l'activité de transport de marchandises pour le compte d'autrui ou de location de véhicules au moyen d'un cahier des charges signé par une tierce personne.

Article 28 (nouveau). – Les cahiers des charges prévus aux articles 11 et 20 de la présente loi sont approuvés par arrêté du ministre chargé du transport.

Article 29 (nouveau). – Quiconque exerce l'activité de transport de marchandises pour le compte d'autrui ou de location de véhicules de transport de marchandises, conformément aux dispositions des articles 11 et 20 de la présente loi, est tenu d'informer le ministre chargé du transport de tout changement survenu à sa situation et entraînant la violation de l'une des conditions, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de survenue du changement.

L'information doit être notifiée directement ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 35 (nouveau). – Est punie d'une amende de 100 à 1.000 dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions prévues par l'un des articles 3, 11, 20, 21, 30, 31 ou 33.

Dans tous les cas indiqués dans le présent article, le véhicule peut être conduit en fourrière par les agents verbalisateurs et y être maintenu jusqu'à ce que le contrevenant se soit mis en règle.

Article 37 (nouveau). – En cas d'infraction aux dispositions prévues aux articles 27 et 29 de la présente loi, le ministre chargé du transport peut prendre, à l'encontre du contrevenant, l'une des deux sanctions suivantes :

- l'avertissement,

- la suspension provisoire de l'activité pour une durée ne dépassant pas trois mois.

Le ministre chargé du transport peut également décider une sanction d'arrêt définitif de l'activité dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions prévues au cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé.

Les sanctions de suspension provisoire ou d'arrêt définitif de l'activité sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de deux membres dont l'un représente l'administration et l'autre représente soit les transporteurs pour le compte d'autrui si le contrevenant est transporteur, soit les établissements de location de véhicules de transport de marchandises si le contrevenant est un établissement de location.

Les membres de la commission de discipline sont désignés par arrêté du ministre chargé du transport.

Le représentant des transporteurs pour le compte d'autrui et celui des établissements de location de véhicules

sont désignés sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Dans tous les cas et avant de statuer sur l'infraction, le contrevenant est appelé par le ministère chargé du transport à présenter ses observations pour sa défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de la notification l'y invitant.

Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Article 38 (nouveau). – La sanction d'arrêt définitif de l'activité entraîne le retrait des documents afférents à l'exploitation des véhicules.

Art. 6. – Les personnes disposant d'attestations d'inscription délivrées avant la date de publication de la

présente loi peuvent continuer à exercer l'activité de transport de marchandises pour le compte d'autrui et de location de véhicules de transport de marchandises. Toutefois, elles sont tenues de signer le cahier des charges et la déclaration qui y est annexée et d'en déposer copie auprès des services compétents du ministère chargé du transport, et ce, en cas de changement du représentant légal ou en cas de survenue de tout changement afférent à l'exploitation des véhicules.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2001-1557 du 2 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-579 du 17 juin 1983, le décret n° 90-1001 du 11 juin 1990, le décret n° 91-803 du 25 mai 1991 et le décret n° 93-2062 du 11 octobre 1993,

Vu le décret n° 90-149 du 15 janvier 1990, instituant au profit du personnel du ministère des communications une prime de résultat d'exploitation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-551 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps du contrôle général qui exercent leurs services en dehors de leurs corps et qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,

Vu le décret n° 97-1174 du 16 juin 1997, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution au titre de l'année 1997,

Vu le décret n° 98-1292 du 15 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution au titre de l'année 1998,

Vu le décret n° 99-2015 du 13 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1199 du 5 juin 2000, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

Fonctionnaires et agents temporaires :

(En dinars)

Catégories et grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
A 1	
- Administrateur général ou grade équivalent	32
- Administrateur en chef ou grade équivalent	32
- Administrateur conseiller ou grade équivalent	32
A 2	
- Administrateur ou grade équivalent	29
A 3	
- Attaché d'administration ou grade équivalent	25
B	
- Secrétaire d'administration ou secrétaire dactylographe ou grade équivalent	20
C	
- Commis d'administration ou dactylographe ou grade équivalent	17
D	
- Dactylographe adjoint ou agent d'accueil ou grade équivalent	15

Ouvriers :

(En dinars)

Unité	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
* Troisième	20
* Deuxième	17
* Première	15

Art. 2. – La majoration de l'indemnité de gestion et d'exécution susvisée n'est pas cumulable avec la prime de résultat d'exploitation instituée au profit des personnels du ministère des communications par le décret susvisé n° 90-149 du 15 janvier 1990, tel que modifié ou complété par les textes subséquents.

Art. 3. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1558 du 2 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974, relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 75-253 du 25 avril 1975, le décret n° 82-507 du 16 mars 1982, le décret n° 83-580 du 17 juin 1983, le décret n° 90-1002 du 11 juin 1990 et le décret n° 93-2110 du 25 octobre 1993,

Vu le décret n° 96-2232 du 18 novembre 1996, portant majoration des taux des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1172 du 16 juin 1997, portant majoration des taux des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au titre de l'année 1997,

Vu le décret n° 98-1294 du 15 juin 1998, portant majoration des taux des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au titre de l'année 1998,

Vu le décret n° 99-2120 du 27 septembre 1999, portant majoration fixation de l'augmentation globale des taux des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets durant la période de 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1206 du 5 juin 2000, portant fixation de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Catégories	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
- A 1	32
- A 2	29
- A 3	25
- B	20
- C	17

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1559 du 2 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie au profit du corps commun des ingénieurs des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-1013 du 2 juin 1988, portant institution de l'indemnité d'ingénierie au profit des ingénieurs de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-1003 du 11 juin 1990 et le décret n° 93-2298 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 96-1990 du 23 octobre 1996, portant majoration de l'indemnité d'ingénierie allouée aux ingénieurs de l'administration et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1170 du 16 juin 1997, portant majoration des taux de l'indemnité d'ingénierie allouée aux ingénieurs de l'administration au titre de l'année 1997,

Vu le décret n° 98-1293 du 15 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité d'ingénierie allouée aux ingénieurs de l'administration au titre de l'année 1998,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2119 du 27 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'ingénierie durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit du corps commun des ingénieurs des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1202 du 5 juin 2000, portant fixation de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie allouée au profit du corps commun des ingénieurs des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
- Ingénieur général	52
- Ingénieur en chef	45
- Ingénieur principal	39
- Ingénieur divisionnaire	34
- Ingénieur des travaux	32

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1560 du 2 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 96-2438 du 18 décembre 1996, portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité d'architecture au profit du corps des architectes de l'administration et majoration des taux de cette indemnité durant la période 1997-1998,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, portant statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu le décret n° 99-2117 du 27 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'architecture durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1200 du 5 juin 2000, portant fixation de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture allouée au profit du corps des architectes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'architecture prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
- Architecte général	47
- Architecte en chef	42
- Architecte principal	37
- Architecte divisionnaire	34
- Architecte	32

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1561 du 2 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-204 du 8 janvier 1998, portant institution d'une indemnité spécifique dite indemnité d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de l'Etat,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration,

Vu le décret n° 99-2116 du 27 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'urbanisme durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1201 du 5 juin 2000, portant fixation de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme allouée au profit du corps des urbanistes de l'administration bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'urbanisme prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
- Urbaniste général	47
- Urbaniste en chef	42
- Urbaniste principal	37
- Urbaniste divisionnaire	34
- Urbaniste	32

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1562 du 2 juillet 2001, portant octroi de la tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie relative à l'année 2001 au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Vu le décret n° 2000-1440 du 27 juin 2000, fixant le régime de rémunération du corps des géologues,

Vu le décret n° 2000-2063 du 18 septembre 2000, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de géologie durant la période 2000-2001 et octroi de la tranche relative à l'année 2000 au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la tranche relative à l'année 2001 de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
- Géologue général	47
- Géologue en chef	42
- Géologue principal	37
- Géologue divisionnaire	34
- Géologue	32
- Géologue adjoint	25

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1563 du 2 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2151 du 1^{er} novembre 1993,

Vu le décret n° 91-1880 du 7 décembre 1991, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion (ministère de la jeunesse et de l'enfance), tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2151 du 1^{er} novembre 1993,

Vu le décret n° 96-1910 du 16 octobre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité de risque de contagion et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1173 du 16 juin 1997, portant majoration des taux de l'indemnité de risque de contagion au titre de l'année 1997,

Vu le décret n° 98-1295 du 15 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité de risque de contagion au titre de l'année 1998,

Vu le décret n° 99-2121 du 27 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de risque de contagion durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1205 du 5 juin 2000, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de risque de contagion prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

Fonctionnaires :

(En dinars)

Catégories	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
- A 1	32
- A 2	29
- A 3	25
- B	20
- C	17
- D	15

Ouvriers :

(En dinars)

Unité	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
- Troisième	20
- Deuxième	17
- Première	15

Art. 2. – Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels militaires visés aux deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 90-1291 du 27 août 1990 susvisé.

Art. 3. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1564 du 2 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-205 du 25 janvier 1999, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de psychologie au profit des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2183 du 4 octobre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de psychologie durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1203 du 5 juin 2000, portant fixation de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie allouée au profit du corps des psychologues des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
A 1	
- Psychologue général	35
- Psychologue en chef	34
- Psychologue principal	34
A 2	
- Psychologue	30

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1565 du 2 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-193 du 24 janvier 1994, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit du corps des analystes et des techniciens de l'informatique,

Vu le décret n° 96-2158 du 6 novembre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite indemnité du traitement automatique de l'informatique au profit des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1169 du 16 juin 1997, portant majoration des taux de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique au titre de l'année 1997,

Vu le décret n° 98-1291 du 15 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique au titre de l'année 1998,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixation le régime de rémunération des agents du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 99-1017 du 10 mai 1999,

Vu le décret n° 99-2016 du 13 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1204 du 5 juin 2000, portant fixation de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique allouée au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité du traitement automatique de l'informatique prévue par les décrets susvisés conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2001
- Analyste général	47
- Analyste en chef	42
- Analyste central	39
- Analyste principal	34
- Analyste	32
- Programmeur	25
- Technicien de laboratoire informatique	20
- Mécanographe	17

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2001-1566 du 10 juillet 2001.

Monsieur Chedly Aïssa, administrateur général au ministère des finances, est nommé directeur général du contrôle fiscal.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-38 du 8 juin 1991, portant création de l'agence de promotion de l'industrie,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990, le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994, le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996, le décret n° 97-551 du 31 mars 1997, le décret n° 98-517 du 11 mars 1998 et le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 92-126 du 20 janvier 1992, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie tel que modifié par le décret n° 96-633 du 15 avril 1996,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, fixant les listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, tel que modifié par le décret n° 96-632 du 15 avril 1996,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995 fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE I

Organisation administrative

Section première

Le directeur général

Article premier. - L'agence de promotion de l'industrie est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'industrie. Le directeur général

est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions, telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant des autorités de tutelle.

Le directeur général est chargé notamment de :

- présider le conseil d'entreprise,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'agence,
- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation de l'agence, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'agence,
- représenter l'agence auprès des tiers et dans les actes civils, administratifs et juridictionnels, et ce, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur,
- établir des rapports périodiques sur l'activité de l'agence et les soumettre au ministère de l'industrie,
- exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'agence qui viendrait à lui être confiée par le ministère de l'industrie.

Art. 2. - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section II

Le conseil d'entreprise

Art. 3. - Le conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'industrie est chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- les états financiers,
- l'organisation de l'agence,
- le statut particulier du personnel de l'agence ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclues par l'agence,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence,

et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'établissement et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4. - Le conseil d'entreprise est présidé par le directeur général de l'agence. Il comprend, en outre, les membres suivants :

- un représentant du premier ministère,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l'agence foncière industrielle,
- un représentant de l'agence de promotion de l'investissement extérieur,
- un représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre de l'industrie, pris sur proposition des ministères et organisations concernés, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine industriel pour assister à la réunion du conseil d'entreprise et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 5. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué, au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de l'industrie.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Ils sont signés par le directeur général et un membre du conseil.

Art. 6. - Les membres du conseil d'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'industrie.

Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le directeur général de l'agence doit en informer le ministère de l'industrie et le ministère du développement économique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'entreprise.

CHAPITRE II

Guichet unique

Art. 7. - Il est créé au sein de l'agence de promotion de l'industrie un guichet unique chargé de fournir aux promoteurs des projets les prestations administratives et légales nécessaires à la constitution juridique de leurs entreprises dans les secteurs prévus par le code d'incitations aux investissements. Il est également chargé de la gestion des déclarations et des avantages spécifiques relatifs aux activités prévues par l'article 2 (nouveau) du décret n° 96-632 du 15 avril 1996, modifiant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements.

Art. 8. - Le guichet unique comprend des représentants des départements et organismes chargés des prestations susvisées dûment habilités à accomplir ces prestations directement au sein de ce guichet.

Art. 9. - Le guichet unique est composé des bureaux suivants qui accomplissent leurs prestations dans les délais indiqués par le présent décret.

1 - Bureau de promotion de l'investissement :

Ce bureau reçoit les déclarations des projets d'investissements et dossiers d'octroi d'avantages dans les activités relevant des secteurs prévus par l'article 2 (nouveau) du décret n° 96-632 du 15 avril 1996, modifiant le décret n° 94-492 du 28 février 1994.

Il délivre les attestations de dépôt de déclaration pour les projets non soumis à autorisation préalable dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.

Pour les activités soumises à autorisation préalable, il procède au dispatching des dossiers faisant l'objet d'une attestation de dépôt de déclaration auprès des départements concernés.

Il délivre les attestations de dépôt de déclaration pour le compte des organismes ou départements concernés par l'activité soumise à autorisation préalable conformément à l'article 4 du décret n° 94-492 du 28 février 1994 dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.

Il est également chargé de la réception des demandes de bénéfice des avantages spécifiques et de leur dispatching auprès des commissions concernées ainsi que de la remise aux bénéficiaires des décisions d'octroi d'avantages y afférentes. Il donne aussi toutes informations nécessaires concernant l'investissement.

2 - Bureau de constitution des sociétés, composé des sous-bureaux suivants :

2-1 Sous-bureau de la recette d'enregistrement des actes civils afférents à la constitution juridique des entreprises tels que, les statuts ou leurs modifications, les procès-verbaux des délibérations des organes de gestion, ainsi que tous les actes relatifs à la vie de l'entreprise. La remise des actes dûment enregistrés est effectuée dans un délai ne dépassant pas les vingt-quatre heures après leur dépôt à la recette.

2-2 Sous-bureau de contrôle des impôts :

Ce bureau délivre séance tenante les copies de déclarations d'ouverture aux personnes morales et aux personnes physiques et leur attribue les numéros d'identification fiscale correspondants.

2-3 Sous-bureau du greffe du tribunal de première instance :

Ce bureau effectue les opérations suivantes séance tenante :

- délivrer les certificats de dépôt des projets de statuts ou des projets d'augmentation de capital aux personnes morales qui se constituent sous la forme de sociétés anonymes,
- délivrer les certificats de dépôt des statuts des personnes morales lors de leur constitution ou à l'occasion de la modification de ces statuts,
- attribuer les numéros d'immatriculation au registre du commerce aux personnes morales et aux personnes physiques et opérer les modifications s'y rapportant,
- inscrire les actes de nantissement et délivrer les certificats de nantissement ou de non nantissement.

2-4 Sous-bureau des douanes :

Ce bureau accorde séance tenante les codes en douane aux personnes morales et physiques qui les sollicitent et fournit les informations nécessaires en matière douanière.

2-5 Sous-bureau de l'imprimerie officielle :

Ce bureau recueille les textes des avis de constitution des sociétés ainsi que les insertions relatives à la vie de l'entreprise en vue de les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne au plus tard une semaine après la demande des intéressés.

3 - Bureau de la municipalité de Tunis :

Ce bureau procède séance tenante aux opérations de légalisation de signature et de certification conforme des copies aux originaux des documents.

4 - Bureau relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi :

Il est chargé de la délivrance des visas pour la main d'œuvre étrangère recrutée par les entreprises totalement exportatrices ainsi que de l'assistance en matière de formation professionnelle.

5 - Bureau de la caisse nationale de sécurité sociale :

Il fournit aux promoteurs toutes les informations nécessaires sur les modalités d'affiliation et procède à l'affiliation des entreprises au régime légal de sécurité sociale.

Le guichet unique peut être élargi aux bureaux d'autres autorités ou organismes dont les prestations concourent à la réalisation juridique ou physique des projets.

Art. 10. - Les agents du guichet unique sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Ces agents continuent de relever de leurs organismes d'origine. Le directeur général de l'agence de promotion de l'industrie donne son avis en ce qui concerne :

- la note professionnelle et la prime de rendement,
- les congés de toute nature et les autorisations préalables d'absence pour quelque motif que ce soit.

Art. 11. - Le directeur général de l'agence de promotion de l'industrie assure la coordination entre les agents du guichet unique, veille à sa bonne marche et propose les améliorations nécessaires ainsi que l'élargissement de ses prérogatives en vue d'assurer d'autres prestations non prévues par le présent décret.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 12. - Le directeur général de l'agence de promotion de l'industrie arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissements et les soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année. Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit en outre arrêter un contrat-objectifs et le soumettre au conseil d'entreprise, au plus tard, le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement économique.

Art. 13. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l'agence,
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'agence,
- les produits de la vente des biens meubles et immeubles,
- les biens meubles et immeubles,
- les subventions, dons et legs,
- le produit des emprunts que l'agence pourrait contracter auprès des établissements de crédit,
- tout autre produit pouvant revenir à l'agence conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'agence,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant,
- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts,

- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'agence.

Art. 14. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et autres contributions.

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- les dépenses d'études et de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 15. - La comptabilité de l'agence de promotion de l'industrie est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. - Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L'agence doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leurs approbations.

Art. 17. - L'agence de promotion de l'industrie peut contracter des emprunts après autorisation du ministère de l'industrie et du ministère des finances.

CHAPITRE IV

Tutelle de l'Etat

Art. 18. - La tutelle des services relevant du ministère de l'industrie sur l'agence de promotion de l'industrie consiste en l'exercice des attributions suivantes :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 19. - Les services relevant du ministère de l'industrie procèdent à l'examen des questions suivantes, avant leur transmission au ministère du développement économique pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel de l'agence,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions d'attribution des emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,

- les augmentations salariales,

- le classement de l'agence et la rémunération de son directeur général.

Art. 20. - Le contrat-objectifs est signé par le ministre de l'industrie et le directeur général de l'agence de promotion de l'industrie. Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen du budget prévisionnel de l'agence. A cet effet, l'agence élabore des rapports annuels d'évaluation communiqués au ministère de l'industrie.

Art. 21. - Le budget prévisionnel de l'agence de promotion de l'industrie est approuvé par décision du ministre de l'industrie.

Art. 22. - Les états financiers de l'agence de promotion de l'industrie sont approuvés par décision du ministre de l'industrie sur la base du rapport du réviseur des comptes, établi à cet effet.

Art. 23. - Le directeur général de l'agence de promotion de l'industrie doit communiquer au ministère de l'industrie et au ministère du développement économique, les documents ci-après, dans un délai ne pouvant pas dépasser quinze jours de la date de leur établissement :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 24. - Le directeur général de l'agence de promotion de l'industrie doit communiquer, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après et ce dans les délais fixés à l'article 23 susvisé :

- les contrats-objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 25. - Il est désigné auprès de l'agence de promotion de l'industrie un contrôleur d'Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 26. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 92-126 du 20 janvier 1992, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie, tel que modifié par le décret n° 96-663 du 15 avril 1996.

Art. 27. - Les ministres de l'industrie, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1568 du 2 juillet 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société de transport des hydrocarbures par Pipe-Line.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère de développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 2001-240 du 15 janvier 2001, fixant l'organigramme de la société de transport des hydrocarbures par pipe-line,

Vu l'avis du ministre de développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de directeur, sous-directeur et chef de service sont attribués et retirés par décision du président-directeur général de la société.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels, cités à l'article premier, sont attribués dans les conditions suivantes :

1. - l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de la société,

2. - le candidat doit remplir les conditions minima fixées dans le tableau ci-après :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1) être titulaire du diplôme de 3ème cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté d'une année au moins dans la société. 2) ou être titulaire de la maîtrise ou du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent au moins et avoir une ancienneté de 5 ans au moins dans la société.
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1) être titulaire du diplôme de 3ème cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent au moins et avoir une ancienneté de 5 ans au moins dans la société, dont 3 ans au moins dans la fonction de chef de service. 2) ou être titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent au moins et avoir une ancienneté de 8 ans au moins dans la société, dont 3 ans au moins dans la fonction de chef de service. 3) ou avoir une ancienneté de 20 ans au moins dans la société, dont 10 ans au moins dans la fonction de chef de service.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1) être titulaire du diplôme de 3ème cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent au moins et avoir une ancienneté de 8 ans au moins dans la société, dont 3 ans au moins dans la fonction de sous-directeur. 2) ou être titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent au moins et avoir une ancienneté de 12 ans au moins dans la société, dont 3 ans au moins dans la fonction de sous-directeur.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus par l'article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages relatifs aux emplois fonctionnels qu'ils occupent, et ce conformément à la réglementation en vigueur dans la société.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels de directeur, sous-directeur et chef de service, prévus par l'article 2 du présent décret, intervient sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique et des observations écrites et présentées par l'agent concerné.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Toutefois, l'agent concerné continue à bénéficier des indemnités et des avantages liés à l'emploi fonctionnel qu'il occupait, durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1. - que le retrait ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou une suspension des fonctions pour faute grave,

2. - et que l'intéressé ait une ancienneté de 2 ans au moins dans la fonction concernée.

Art. 5. - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué aux agents remplissant les conditions de nomination aux fonctions de directeur, sous-directeur et chef de service, tels que fixés par l'article 2 du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise dans la société est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L'agent chargé d'un

emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et de tous les avantages afférents à cet emploi conformément à la réglementation en vigueur dans la société.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels intervient par décision du président-directeur général de la société. Ce retrait entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Art. 6. - Nonobstant les conditions prévues par l'article 2 du présent décret, les agents chargés des emplois fonctionnels, à la date de parution du présent décret, conservent leurs fonctions.

Art. 7. - Les ministres de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali